

1501067-90.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... droga e colocaram nele. Se fazia o trafico de drogas, teria dinheiro com ele e também teria jogado essa droga. Esses policiais já o abordaram anteriormente. Eles passaram pelo local que é conhecido pelo trafico, e ele já foi preso por trafico, então os policiais tem preconceito com isso. Nega a posse de qualquer entorpecente. Estava trabalhando de servente com seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501067-90.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216768/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26658005 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2216768 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RAFAEL GASPAR DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

13/10/2022

Réu Preso

Em 13 de outubro de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RAFAEL GASPAR DOS SANTOS, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Sergino Neves Ferreira OAB 395579/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima e as testemunhas Sandro Martins Camargo (GCM), Augusto Cesar Vieira e Juceil Batista Rodrigues (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquiries fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme

disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RAFAEL GASPARD DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 9 de agosto de 2022, por volta das 17h07, na Rua Antônio Orlando Salmasi, nº 486 - Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 2,5 grama, 14 porções cocaína ("aricanduva"), com peso bruto aproximado de 9,5 gramas, e 16 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado estava exercendo o tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo as porções acima mencionadas e permanecia no local da abordagem, que elegeu como ponto, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Guardas Civis estavam em serviço quando avistaram RAFAEL na via pública e deliberaram pela abordagem, tendo em vista que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga na direção da linha férrea, no entanto, foi de pronto perseguido e detido pelos Guardas Civis. A ser abordado, RAFAEL passou dizer que "havia pedido" e confessou que trazia drogas consigo para fins de tráfico. Assim é que, em revista pessoal, os Guardas Municipais encontraram 14 porções de "crack", 14 porções cocaína ("aricanduva") e outras 16 porções - "pinos" - de cocaína em poder do denunciado, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam a RAFAEL e estavam destinadas à venda. O réu foi notificado (fls. 75) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 82/84). Assim, por decisão proferida no dia 29 de setembro de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 89/92). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343.06. Folha de antecedentes a fls. 19/21, bem como Certidões a fls. 22/23. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Também não afirmaram que daria cumprimento ao mandado de prisão e sim que sabiam que pendia contra o réu respectivo mandado. Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Superada a preliminar arguida, passo ao exame de mérito. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/69) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), afirmou que, na data dos fatos, estava se dirigindo para a casa de sua mãe, para jantar. Sabia que havia um mandado de prisão contra si e, quando avistou a viatura da GCM, decidiu se evadir. No entanto, acabou sendo detido pelos guardas. Nada de ilícito foi encontrado consigo. Os GCM's encontraram entorpecentes nas proximidades e disseram que as drogas eram dele porque ele correu. Negou que estivesse traficando no local e na data dos fatos. Em juízo, disse que no dia dos fatos estava na casa do seu pai, que fica acima do local em que foi preso. Precisava passar por aquele caminho para ir para casa de sua mãe. Avistou os policiais e sabia que iria ser preso, por isso fugiu. Quando a viatura lhe abordou, disse que "perdeu". Disse que não tinha nenhum tipo de droga. Os policiais foram no local que ele correu, acharam a droga e colocaram nele. Se fazia o tráfico de drogas, teria dinheiro com ele e também teria jogado essa droga. Esses policiais já o abordaram anteriormente. Eles passaram pelo local que é conhecido pelo tráfico, e ele já foi preso por tráfico, então os policiais tem preconceito com isso. Nega a posse de qualquer entorpecente. Estava trabalhando de servente com seu pai, ganhava oitenta reais o dia e estudava na escola Celso de Mello, período noturno. Tem 19 anos. Tinha um mandado de prisão de um flagrante no jardim Vila Angelica, por tráfico. Foi condenado, mas podia recorrer em liberdade, e foi procurar um emprego, pois sabia que não poderia se envolver em nenhum BO. Aquele local é ponto de tráfico, mas também há os moradores e pessoas como ele que passam pelo local, mas como tem passagem é perseguido. Estava de bermuda e um chinelo. A bermuda

tinha um bolso na parte da frente. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com a máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - resta evidente que o réu negou peremptoriamente a titularidade da droga apreendida. Contudo, não apresentou nenhum elemento probatório que respaldasse sua versão. De outro lado, a prova oral produzida revela a prática criminosa narrada na denúncia, confirmando que o acusado era o possuidor da droga e que estava traficando. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em sede policial (fls. 02), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estava em patrulhamento pelo Bairro Rosa Garcia II. Naquela ocasião, pela viela (local este de grande índice de tráfico de entorpecentes) avistaram o acusado e, como era de conhecimento das equipes que o ele possuía um mandado de prisão em seu desfavor, foram em sua direção para o abordá-lo. Ao notar a aproximação da viatura,

o foragido saiu correndo, entrando a linha férrea. Pelo bairro San Marino, abordaram o réu. De pronto, o acusado veio a pronunciar que "havia perdido" e confessou que em seu bolso havia entorpecentes. Continuaram a revista pessoal e localizamos em seu poder 16 pinos de cocaína, 14 porções de cocaína tipo aricanduva e 14 pedras de crack. Em juízo, a testemunha disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia e quando passavam pela Rua Orlando Salmasi, mais precisamente pela Viela, visualizaram o réu, já conhecido dos meios policiais e que tinha um mandado de prisão em aberto. O réu empreendeu fuga, pulou um muro que separa os bairros, as viaturas fizeram a volta e conseguiram abordar o réu no bairro San Marino. O réu já ofegante disse perdeu e tinha porções de cocaína e crack em seu poder. Perguntas da defesa - estavam no bairro por patrulhamento de rotina, não para cumprir o mandado de prisão do réu. Os entorpecentes estavam no bolso do réu. O réu não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente e não tinha nenhum apetrecho para uso em seu poder. Convergindo em mesmo sentido, a também Guarda Civil Municipal Sandro Martins Camargo, em solo policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II, mais precisamente pela Rua Antonio Salmasi, e em frente a viela, local de alto trafico, visualizaram o réu que tinha um mandado de prisão em aberto. O réu fugiu e a viatura saiu em seu encalço e conseguiram alcançá-lo, pois o réu estava cansado. O réu assumiu a mercancia e em seu bolso foram encontrados os entorpecentes. Perguntas da defesa - o réu assumiu a mercancia. Salvo engano o réu trajava uma camiseta branca, mas o restante não se recorda. Os entorpecentes estavam no bolso dele. O réu correu pela viela, adentrou a via férrea, subiu num barranco que é a divisa com o bairro San Marino. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). De outro lado, em juízo, a testemunha Augusto Cesar Vieira afirmou que conhece o réu porque está fazendo uma obra e contratou o réu para trabalhar no local. Ele trabalhava das 7 as 17. Não pagava o réu e sim o chefe de obra, que salvo engano pagava oitenta reais. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos guardas, os quais narraram, verossimilmente, a apreensão das drogas com o acusado; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/69), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado,

bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; e 4) a localização do acusado em “ponto” de tráfico de drogas, oportunidade em que, ao notar a presença dos guardas, empreendeu fuga. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma

de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394,

727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 67/69) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, já que se trata de réu reincidente. Entretanto, tal circunstância será apreciada em segunda fase de dosimetria, razão pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, tratando-se de réu reincidente específico (Processo nº 1500730-38.2021.8.26.0571, fls. 22), deve incidir a agravante de reincidência. De outro lado, também restou configurada a atenuante de menoridade relativa, já que o acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos. Havendo, pois, concurso de agravante e atenuante, aplicado a regra do art. 67 do CP, observo que ambas são preponderantes, pois ligadas a personalidade do agente. E, portanto, devem ser integralmente compensadas. Nesse sentido: “1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos” (AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019). Gera-se, pois, a reprimenda legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu reincidente, não preenchendo os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pela norma em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratar de réu reincidente específico, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu RAFAEL GASPAR DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu com reincidente específico, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Mas não é só! Para além, também se tratava de réu, quando dos fatos, que estava foragido, demonstrando forte persistência no cumprimento das ordens judiciais, razão pela qual necessária, também, a manutenção de sua prisão para a garantia da aplicação da Lei Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra

recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensor dativo (fls. 76). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 76). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA